Vedtægter for Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148/Skyttegårdsvej 1-11

§ 1

Foreningens navn er Ejerforeningen Vigerslevvej 144 – 148, Skyttegårdsvej 1 – 11.

Stk. 2. Dens virke omfatter ejendommen matr. 2677 og 29 Vigerslev, beliggende Vigerslevvej 144 – 148 og Skyttegårdsvej 1 – 11, 2500 Valby.

Stk. 3. Ejerforeningens hjemsted er Københavns Kommune.

Stk. 4. Ejerforeningens værneting er Københavns retskreds for alle tvister i ejerlejlighedsanliggender, såvel mellem medlemmerne indbyrdes som mellem ejerforeningen og medlemmerne, samt mellem ejerforeningen og tidligere medlemmer. Ejerforeningen er, ved dennes formand, som sådan rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i ejerforeningens anliggender.

§ 2

Foreningens formål er at administrere nævnte ejendom, at varetage medlemmernes fællesinteresser overfor tredjemand, regulere forholdet mellem medlemmerne og sørge for, at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig, og i det hele taget repræsentere medlemmerne og tage beslutninger for disse i fællesanliggender vedrørende ejendommen.

Stk. 2. Foreningen kan optage aktiviteter i tilknytning til administration af ejendommen. Beslutninger om dette skal vedtages med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen i henhold til §§ 14-16.

§ 3

Som medlem kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Stk. 2. Enhver lejlighedsejer har pligt til at være medlem af foreningen. Medlemsskab skal stedse være tilknyttet til ejendomsretten til en bestemt udstykket.

Stk. 3. Indtil samtlige lejligheder er overdraget som ejerlejligheder, er den oprindelige ejer af ejendommen, eller den til hvem han samlet har solgt de resterende udsolgte lejligheder, medlem af foreningen med en andel svarende til de ikke overdragne lejligheders fordelingstal.

Stk. 4. Medlemspligten indtræder samtidig med skødets anmeldelse til tinglysning, uanset om skødet lyses som betinget skøde. Afvises skødet fra tinglysning, bortfalder medlemspligten samtidig hermed.

Stk. 5. Medlemspligten ophører for et udtrædende medlem først, når efterfølgers skøde er tinglyst uden præjudicerende restanmærkning. Indtil da hæfter såvel indtrædende som udtrædende medlem solidarisk overfor foreningen.

Stk. 6. Såvel indtrædende som udtrædende medlem har pligt til overfor foreningens bestyrelse at anmelde og dokumentere ændringer i ejerforholdet.

§ 4

Rettigheder og forpligtelser er fordelt mellem medlemmerne, efter de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal.

§ 5

Ved udstedelse af endeligt ejerlejlighedsskøde skal der ske en fastlæggelse af lejlighedens prioritering, således at hver lejlighedsejer særskilt hæfter for alle forpligtelser i forbindelse med ejerlejlighedens prioritering.

Stk. 2. For foreningens forpligtelser med hensyn til administration, fællesudgifter mv. hæfter medlemmerne personligt og solidarisk.

Stk. 3. Til dækning af foreningens udgifter, jf. § 3, betaler medlemmerne en ydelse i forhold til de tinglyste fordelingstal. Ydelsens størrelse fastsættes på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet driftsbudget og godkendes af generalforsamlingen. I tilfælde af store uforudsete uopsættelige udgifter skal bestyrelsen være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse.

Stk. 4. Den ordinære ydelse erlægges månedsvis eller kvartalsvis forud efter foreningens bestemmelse. Bestyrelsen kan bestemme, at der skal forudbetales indtil 3 måneder.

Stk. 5. Til sikkerhed for betaling af de fornævnte ydelser og for ethvert krav, som foreningen i øvrigt måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem til foreningen et ejerpantebrev med pant i ejerlejligheden. Størrelsen af pantebrevet fastsættes af bestyrelsen ved udstedelse af første skøde på ejerlejligheden. Skadesløsbrevets størrelse skal svar til mindst ét års ordinær ydelse.

Stk. 6. Pantebrevet respekterer de prioriteter, som hviler på ejerlejligheden ved udstedelsen af det første skøde og respekterer i øvrigt uden særskilt påtegning til enhver tid størst mulige lån af overformynderi-, kreditforenings-, og hypotekforenings-, sparekasse- og reallånefondsmidler til forhøjet rente og med statutmæssige forpligtelser.

Stk. 7. Fra tinglysning af nærværende vedtægter respekterer pantebrevet alene de på ejerlejligheden hvilende servitutter og byrder, men respekterer ikke hæftelser. Dette er alene gældende for ejerskifter, låne omprioritering mv. efter nærværende vedtægters ikrafttræden ved tinglysning. Pantebrevet til ejerforeningen skal herefter have 1. prioritet.

§ 6

For at sikre tilstedeværelse af likvid kapital kan en generalforsamling kræve indbetalt et kontant beløb af hver ejer.

§ 7

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, loftspuds, døre, egne dørlåse og dørlåse i entrédøre, vinduer indvendigt, el-ledninger og andre el-installationer, toiletter, vaske, vand- og gashaner, alle haner, radiatorer og i øvrigt alt lejlighedens tilbehør.

Stk. 2. Foreningen sørger for vedligeholdelse, istandsættelse og udskiftning af murværk, yderdøre, tag og vinduer udvendigt samt alle fællesrum og fællesarealer, lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder. Foreningen sørger endvidere for udskiftning af entrédøre, medmindre udskiftningen kan tilskrives lejlighedsejerens – eller eventuelle lejers – handlinger eller undladelser.

Stk. 3. Såfremt en ejerlejlighed skal istandsættes som følge af vandskade eller lignende, for hvilket lejlighedsejeren ikke har noget ansvar, afholdes udgiften af foreningen.

Stk. 4. Enhver lejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen anviste håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer mv. eller ombygninger.

Stk. 5. For så vidt udvendig maling af ejendommens vinduer finder sted, er lejlighedsejeren pligtig samtidig at foranledige vinduerne malet indvendig, for så vidt dette er påkrævet.

Stk. 6. Ejeren må ikke foretage udvendig maling af træ eller murværk uden forud indhentet tilladelse fra bestyrelsen og i overensstemmelse med dennes direktiver.

Stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til at foretage alle uopsættelige arbejder på ejendommen.

Stk. 8. Nyinstallationer og lignende kan kun iværksættes, såfremt de er vedtagne på en generalforsamling jf. § 16.

§ 8

Hvis en lejlighed groft forsømmes, så forsømmelsen er til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en derfor fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen sætte lejligheden i stand for ejerens regning på foreningens vegne, og derunder søge fyldestgørelse i foreningens panteret eller benytte den i § 10 hjemlede ret til at udsætte ejeren, eventuelt dennes lejer.

§ 9

Ejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed, må nøje efterkomme anvisningerne i bestyrelsens fastsatte husorden.

Stk. 2. Husdyr må kun holdes i lejlighederne efter bestyrelsens skriftlige samtykke. Et sådant samtykke kan tilbagekaldes, såfremt lejlighedsejeren ikke overholder de af bestyrelsen derom givne ordensforskrifter.

Stk. 3. Lejlighedsejere må ikke foretage ændringer af ejendommens ydre, opsætte skilte, lysreklamer, paraboler og antenner mv.

§ 10

Enhver lejlighedsejer er pligtig at udøve sin medbenyttelsesret til de fælles ejendomsret undergivne rettigheder, installationer, anlæg og indretninger på hensynsfuld måde.

Stk. 2. Parkering på fælles arealer er ikke tilladt uden en aftale med foreningens bestyrelse. Foreningen kan opkræve vederlag for benyttelse af en parkeringsplads.

Stk. 3. I tilfælde af, at en lejlighedsejer væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægter, herunder ved undladelse af betaling af ham påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at efterkomme lovligt påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger ham eller ved gentagne krænkelse af husordenen eller hensynsløs adfærd overfor medejere, kan bestyrelsens forlange, at den pågældende lejlighedsejer – eventuelt lejeren – fraflytter sin lejlighed med 3 måneders varsel til den 1. I en måned eller i grove tilfælde uden varsel.

Stk. 4. Bestyrelsen skal i så fald godkende køberen eller den lejer, som lejligheden eventuelt måtte udlejes til.

Stk. 5. Såfremt en lejer misligholder sine forpligtelser, har dette for ejeren samme virkning, som det var ejeren selv.

Stk. 6. Om fornødent kan ejeren eller dennes lejer udsættes ved fogeden.

§ 11

Bestyrelsens beslutninger kan af et medlem indankes for førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger kan prøves ved de ordinære domstole, dog ikke i de tilfælde, hvor afgørelsen er henlagt til en voldgift. Sag anlægges ved underret i den retskreds, hvori ejendommen er beliggende. Indbringelse for domstol har opsættende virkning, hvis indbringelse er foretaget senest 14 dage efter generalforsamlingens beslutning, eller bestyrelsens meddelelse af sin beslutning.

§ 12

Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift, herunder ind- og udbetalinger, samt regnskabsføring efter generalforsamlingens beslutning herom.

Stk. 2. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift.

§ 13

Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december med omlægningsperiode 1. november 2009 – 31. december 2010.

Stk. 2. Foreningen antager en revisor til at udfærdige og revidere foreningens regnskab. Det reviderede regnskab, forsynet med revisors påtegning, skal være fremsendt til medlemmerne senest 3 uger inden den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Det enhver lejlighedsejers eventuelt påhvilende restbidrag skal indbetales senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse

§ 14

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni efter skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling bekendtgøres for medlemmerne med 3 ugers varsel.

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning om det forløbne år
3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af regnskab for det forgangne år
4. Bestyrelsens og medlemmers forslag
5. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af budgetforslag for det kommende regnskabsår
6. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Stk. 4. Eventuelle forslag skal udsendes sammen med indkaldelsen. Medlemmernes forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 15

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. Den indkaldes skriftligt med 14 dages varsel senest 7 dage efter begæringens modtagelse bilagt de forslag, der vil blive forelagt.

§ 16

Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrator eller dennes repræsentanter og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Der stemmes efter fordelingstal. Kan et medlem ikke deltage på generalforsamlingen, kan medlemmet møde ved fuldmagt givet til en anden myndig person.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal efter fordelingstal, undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens ophør.

Stk. 3. Til beslutninger om ændring af vedtægterne, om væsentlige forandringer, forbedringer eller istandsættelse af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne efter fordelingstal er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de således repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 4. Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst 2/3 af stemmerne er repræsenteret, og med mindst 2/3 flertal.

Stk. 5. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af stemmerne er repræsenteret, og med mindst ¾ flertal.

Stk. 6. Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med mindst 14 dages skriftlig varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter den første generalforsamling, og på denne kan da forslag, som har opnået tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede på den første generalforsamling, vedtages med 2/3 flertal, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret, jf. dog § 7. Forslag om foreningens opløsning kræver dog mindst ¾ flertal af stemmerne.

§ 17

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Administrator har på bestyrelsens opfordring adgang til bestyrelsens møder. Administrator har adgang til bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Stk. 3. Formanden, der vælges særskilt, og bestyrelsen vælges for ét år af gangen. Valgbar til bestyrelsen og formandsposten er foreningens medlemmer. Genvalg kan ske. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Over generalforsamlingen og bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmers afgang udløser automatisk en suppleants indtræden. Såfremt bestyrelsens antal efter indtræden af suppleanter er 4 eller mindre, supplerer bestyrelsen sig selv frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Udtræder formanden af bestyrelsen, indtræder næstformanden som formand frem til den kommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen udpeger på det kommende bestyrelsesmøde en ny næstformand.

§ 18

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 19

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

§ 20

En ejerlejlighed omfatter det areal, som er tilgængeligt gennem lejlighedens hovedindgangsdør med ydermur, og mur ud mod fællesarealer samt halvdelen af nabomur, eventuelt altanareal og eksklusiv benyttelse af det til den pågældende ejerlejlighed hørende pulterrum samt en andel af fællesrettigheder.

Stk. 2. Enhver lejlighedsejer har brugsret, salgs-, og belåningsret og testationsret over sin ejerlejlighed, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være retsforfølgningsgrundlag.

Stk. 3. Salg af ejerlejlighed kan frit kun ske til køber, hvis der ikke flytter flere voksne personer ind i en ejerlejlighed, end der er værelser i denne.

Stk. 4. Udleje eller udlån må ikke finde sted uden bestyrelsens tilladelse, dog kan lejlighedsejeren frit fremleje enkelte værelser, når han fortsat selv bebor mindst ét værelse og det samlede antal beboere – herunder medregnet børn – i lejligheden ikke derved kommer til at overstige antallet af værelser.

Stk. 5. Ejerlejlighederne og kælderrum må ikke anvendes til erhvervsaktiviteter. Konstateres det, at der drives erhvervsaktiviteter fra ejerlejligheder eller kælderrum, kan bestyrelsen anvende den i § 10 hjemlede ret til at udsætte ejeren – eller eventuelle lejer.

§ 21

Påtaleberettiget er ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver lejlighedsejer under ejerforeningen.

§ 22

Hvor intet særligt fremgår af nærværende vedtægter, henvises til Økonomi- og Erhvervsministeriets til enhver tid gældende normalvedtægt for ejerforeninger og ejerlejligheder, samt til almindeligt gældende retsregler.

§ 23

Denne vedtægt begæres tinglyst servitutstiftende på Ejendommen matr.nr. 2677 og 29, Vigerslev.

*****

Valby, den 29/9 2010

For ejerforeningen

ALLAN VESTERGAARD

Til vitterlighed om underskriverens myndighed, underskriftens ægthed og dateringens rigtighed:

Dato: 29/9 - 10	Dato: 29/9 - 2010
Navn: Rene Elm	Navn: Allan Th Anders -
Stilling:	Stilling: Programmør
Adresse: Vigerslevvej 146 2 th	Adresse: Systemsårdvej 5 ST MF
Underskrift:	Underskrift: